
Förslag – kollektivt yttrande

Detaljplan PLAN.2024.747 (Ubbhult 2:2 / Håkankila 1:8,
Sättila)

Undertecknande fastighetsägare

Innehåll

Inledning	2
Översikt – huvudgrunder	2
Yrkanden	3
Grunder	3
A. Materiella miljörättsliga grunder (punkt 1–4)	3
1. Otillräckligt motiverat strandskyddsupphävande – 4 kap. 17 § PBL och 7 kap. miljöbalken	3
2. Bristande artskyddsutredning – 4 a § och 6 § artskyddsförordningen (2007:845)	5
3. Bristfällig undersökning av betydande miljöpåverkan – 6 kap. 5–8 §§ miljöbalken	6
4. Miljökvalitetsnormer för vatten – 5 kap. 4 § MB, 2 kap. 10 § PBL och ramdirektivet för vatten	7
B. Hälsa, säkerhet och risker (punkt 5–7)	8
5. Dagvatten- och skyfallshantering inte säkerställd – 2 kap. 5 § första stycket 1, 2 och 5 PBL	8
6. Ras- och skredrisk samt geoteknik – 2 kap. 5 § första stycket 1 PBL	8
7. Otillräcklig trafikutredning – 2 kap. 5 § första stycket 1 och 3 samt 2 kap. 6 § första stycket 2 och 6 PBL	8
C. Karaktär, anpassning och allmänt intresse (punkt 8–9)	9
8. Bristande anpassning till områdets karaktär – 2 kap. 6 § första stycket 1 PBL	9
9. Den allmänna badplatsens funktion och officialservitut 15-SÄT-914	10
D. Fastighetsrättsliga och formella frågor (punkt 10–12)	10
10. Konsekvenser för Lygnersvider ga:1 och den förvaltande samfällighetsföreningen	10
11. Bristande planbeskrivning och rättighetsredovisning – 4 kap. 33 § PBL	10
12. Formella brister i samrådsförfarandet	11
Sammanfattning	11

FÖRSTA UTKAST. Detta dokument är ett första utkast. Korrekturläs noggrant, anpassa till era förhållanden och var införstådd med innehållet innan inlämning till myndighet.

Till: Marks kommun, Plan- och byggenheten

E-post: planochbyggenheten@mark.se

Ärende: Yttrande över samråd – Detaljplan för bostäder, Ubbhult 2:2 och Håkankila 1:8, Sätla

Diarienummer: PLAN.2024.747

Datum: 2026-05-25

Avsändare: [Undertecknande fastighetsägare enligt bilagd förteckning]

Inledning

Undertecknande fastighetsägare har tagit del av samrådshandlingarna och lämnar härmed gemensamma synpunkter på rubricerat detaljplaneförslag. Samtliga undertecknande är fastighetsägare, sakägare eller rättighetshavare i förhållande till planområdet enligt [5 kap. 11 § plan- och bygglagen](#) (2010:900, PBL).

Vi vill inledningsvis vara tydliga: **vi är inte negativt inställda till att det byggs nya bostäder i Ubbhult.** Vi ser positivt på att vår del av kommunen utvecklas. Våra synpunkter handlar inte om att motsätta oss utveckling, utan om att **det aktuella förslaget är olämpligt i sin nuvarande omfattning och utformning** och om att **planhandlingarna är behäftade med formella och materiella brister** som hindrar en saklig prövning. Vi vill också understryka att Länsstyrelsen i Västra Götalands län i sitt granskningsyttrande över [Fördjupad översiktsplan \(FÖP\) Mark Nordväst](#) (2023-01-31, dnr 401-50227-2022) redan har kritiserat flera av de brister vi lyfter. Dessa brister kvarstår i föreliggande detaljplan.

Översikt – huvudgrunder

Detta yttrande gör gällande att planen i nuvarande form bör omarbetas väsentligt eller inte antas, primärt på följande sex tunga grunder:

1. **Artskyddet är inte säkrat och miljökonsekvensbeskrivning saknas** – planområdet är typisk fladdermushabitat (bilaga IV Art- och [habitatdirektivet](#)) och inventering har inte genomförts. Stark analogi till [MÖD 2017:49](#) (Vadstena) där en detaljplan upphävdes på grund av otillräcklig MKB-analys av fladdermöss. Se punkt 2 och 3 nedan.
2. **Strandskyddsupphävandet är otillräckligt motiverat** – LIS-skälet är internt motsägelsefullt, "ianspråktagen mark"-skälet håller inte mot förhållandena på platsen, fri passage är inte säkrad som planbestämmelse på [plankartan](#). [MÖD P 5876-18](#), [P 9670-20](#) och [P 2498-22](#) är direkt relevanta. Se punkt 1 nedan.
3. **Miljökvalitetsnormer för vatten kan inte följas utan särskild utredning** – Stora Öresjön uppnår enligt [planbeskrivningen](#) egna uppgifter inte kvalitetskravet "God ekologisk status 2033"; försämringsförbudet enligt [5 kap. 4 § MB](#) och [Weser-domen \(C-461/13\)](#) kräver en konkret analys. Se punkt 4 nedan.

4. **Bristande anpassning till områdets karaktär och avvikelser från LIS-tilläggets krav på småskalighet** – LIS-tillägget kräver uttryckligen för LIS 06B SJÖDAL att bebyggelsen *”bör utformas småskaligt och smälta in i omgivande natur och bebyggelse”*. Den föreslagna bebyggelsen med radhus, kedjehus och parhus i upp till två våningar uppfyller inte detta krav och strider mot 2 kap. 6 § första stycket 1 PBL. Se punkt 8 nedan.
5. **Planbeskrivningen är väsentligt ofullständig vad gäller officialservitut och fastighetsrättsliga konsekvenser** – brott mot 4 kap. 33 § PBL och föregriper Lantmäteriets prövning. Se punkt 11 nedan (med direkt anknytning till punkt 9 och 10).
6. **Felaktigt val av planförfarande – ett självständigt processuellt fel** – med hänsyn till de materiella grunder som anförs i punkterna 1–4 ovan och de fastighetsrättsliga konsekvenserna i punkterna 10–11 är planen av betydande intresse för allmänheten och kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Standardförfarande är därmed inte tillämpligt enligt 5 kap. 7 § första stycket 2 och 3 PBL; planen borde ha hanterats med utökat förfarande. Se punkt 12 nedan.

Därutöver framförs kompletterande grunder rörande dagvatten/skyfall (punkt 5), ras/skred (punkt 6), trafiksäkerhet (punkt 7), badplatsen (punkt 9) samt Lygnersvider ga:1 (punkt 10).

Yrkanden

Undertecknande yrkar i första hand **att förslaget omarbetas väsentligt och förs till nytt samråd**, så att bebyggelsen utformas i enlighet med LIS-tilläggets uttryckliga krav på småskalighet och anpassning till områdets karaktär (2 kap. 6 § PBL), planhandlingarna korrigeras, och en fullständig redovisning enligt 4 kap. 33 § PBL upprättas.

I andra hand yrkas **att planhandlingarna kompletteras** enligt punkterna nedan innan planen förs till granskning, samt att ny samrådsrunda hålls.

I tredje hand – om kommunen inte tillgodoser något av ovanstående – yrkas **att kommunen inte antar detaljplanen** i dess nuvarande utformning.

Vidare yrkas **att Länsstyrelsen i Västra Götalands län särskilt yttrar sig** över de strandskydds-, artskydds-, MKN- och översvämningsfrågor som anförs nedan, med hänvisning till Länsstyrelsens prövningsplikt enligt 11 kap. 10 § PBL. Länsstyrelsen ska enligt 11 kap. 10 § första stycket PBL inom tre veckor från meddelandet om antagandebeslutet besluta om planen ska provas. Grunderna för prövning anges i 11 kap. 10 § andra stycket PBL och omfattar bl.a. miljö kvalitetsnormer, strandskydd samt hälsa, säkerhet och översvämning.

Grunder

A. Materiella miljörettsliga grunder (punkt 1–4)

1. Otillräckligt motiverat strandskyddsupphävande – 4 kap. 17 § PBL och 7 kap. miljöbalken

Planen upphäver strandskyddet på ca 3,2 hektar (32 000 m²) vid Stora Öresjön och Brearetjärnen. Prövningen sker enligt 4 kap. 17 § PBL, som hänvisar till särskilda skäl i miljöbalken. För ett sådant upphävande

de krävs två saker: kommunen måste visa att ett särskilt skäl föreligger, och en fri passage ska lämnas mellan strandlinje och bebyggelse.

Tre bestämmelser i 7 kap. miljöbalken är relevanta för prövningen:

- Nuvarande **7 kap. 18 e § MB** – de allmänna särskilda skälen (motsvarande äldre 18 c §)
- Nuvarande **7 kap. 18 g § MB** – LIS-skälet (motsvarande äldre 18 d §)
- Nuvarande **7 kap. 18 i § MB** – fri passage. Detta är inte ett särskilt skäl utan en obligatorisk spärr för upphävandet (motsvarande äldre 18 f §).

Reglerna ändrades genom SFS 2025:512 och 2025:514 den 1 juli 2025. Eftersom detaljplaneärendet påbörjades 2025-05-16 – före den dagen – kan även äldre lydelse vara tillämplig enligt övergångsbestämmelserna. Det åligger kommunen att klargöra och konsekvent tillämpa rätt lydelse. Oavsett tillämplig lydelse krävs särskilda skäl och fungerande fri passage.

Planbeskrivningens enda lagrumshänvisning är att *“särskilda skäl föreligger enligt 7 kap. 18 c § miljöbalken”* (§ 6.4.3, s. 16–17). Den preciserar varken vilken lydelse som tillämpas eller anknyter till någon LIS-bestämmelse. Vidare för kommunen under denna hänvisning fram fyra punkter där den första i sak är ett LIS-skäl, vilket rätteligen provas separat enligt LIS-bestämmelsen. Sammanblandningen av allmänna särskilda skäl och LIS-skälet brister i den processuella stringens som krävs. Vi ifrågasätter därutöver de fyra punkterna i sak enligt följande:

- **LIS-skälet är internt motsägelsefullt.** Planen åberopar landsbygdsutveckling motiverad med *“underlag för service, skola och kollektivtrafik”*. Kommunen påpekar samtidigt (s. 7) att *“Ubbhult som ort... saknar tillfredsställande service, handel och kollektivtrafik”*. För att LIS-skälet ska vara tillämpligt krävs en konkret koppling mellan exploatering och landsbygdsutveckling. Att kommunen själv konstaterar att den service som åberopas saknas, utan att visa hur och när sådan service ska tillkomma som följd av exploateringen, talar emot att LIS-skälet är tillämpligt.
- **“Ianspråktagen mark / sammanhållen bebyggelse”** (skäl 2) håller inte mot förhållandena på platsen. Området består enligt **planbeskrivningen** huvudsakligen av *“obebyggd naturmark”* och *“ungskog och sly”* (s. 9). Länsstyrelsen har i sitt **granskningsyttrande över FÖP Mark Nordväst** (2023-01-31, sid. 15) för ett annat LIS-område i Mark gjort motsvarande invändning: *“området till stor del inte kan anses ianspråktaget utifrån strandskyddslagstiftningens perspektiv”*. MÖD har i **mål P 5876-18 (dom 2019-03-19)** slagit fast att det inte räcker att området kan anses vara ianspråktaget – det krävs att marken är *det på ett sådant sätt att den saknar betydelse för strandskyddets syften*, och att hela bebyggelseområden inte automatiskt utgör en *“sammanhållen enhet”*. I **MÖD P 9670-20 (dom 2021-03-26)** upphävde domstolen en detaljplan eftersom det saknades utredning som visade att exploateringsintresset inte kunde tillgodoses utanför det strandskyddade området. Motsvarande lokaliseringsutredning saknas här.
- **Fri passage** är som nämnts ovan inte ett särskilt skäl utan en obligatorisk spärr. **LIS-tillägget** kräver uttryckligen för LIS 06B SJÖDAL (sid. 19) *“fri passage på 30 meter från strandområdet”* och att *“vägar eller gång- och cykelvägar anordnas mellan bebyggelsen och strandområdet”*. Planbeskrivningen anger *“cirka 30 meter”* mot Brearetjärnen, men säkerställer inte detta som planbestämmelse på själva **plankartan**. MÖD har klargjort att passagen ska vara *faktiskt fungerande* – funktionen är avgörande, inte enbart måttet. I **MÖD P 2498-22 (dom 2023-07-06)** upphävde domstolen en detaljplan för upp till 35 bostäder i LIS-område, trots godtaget LIS-skäl för bostadsbe-

byggelsen, eftersom det inte tydligt framgick av **plankartan** att strandskyddet kvarstod inom den prickmark som skulle säkerställa fri passage. Vi yrkar att fri passage mot Brearetjärnen **redovisas som planbestämmelse på själva plankartan** och uttryckligen skyddas mot privatisering (staket, brygor, anläggningar).

- **“Hänsyn till naturvärden”** (skäl 4) bygger på kompensationsåtgärder för groddjur. Planbeskrivningen anger att åtgärden *“kan tillskapas inom eller i anslutning till detaljplanområdet”* respektive *“anläggas inom eller utanför planområdet”*, och att *“planläggning för detta anses inte nödvändigt”* (s. 22). En kompensation som inte säkerställs i planbestämmelse utgör inte ett särskilt skäl. Se vidare punkt 2 nedan.

Vi yrkar att Länsstyrelsen yttrar sig särskilt och utövar sin prövningsplikt enligt **11 kap. 10 § andra stycket 4 PBL**.

2. Bristande artskyddsutredning – 4 a § och 6 § artskyddsförordningen (2007:845)

Naturvärdesinventeringen 2025-09-02 dokumenterar **brungroda** på plats I (**planbeskrivningen** s. 24) samt sex småvatten varav ett med djuphåla lämpat som groddjurslokal (s. 22). **LIS-tillägget** (sid. 20) anger dessutom att området har *“artrikt fågelliv i näringsfattig sjö”* och att *“storlom och havstrut har historiskt häckat i sjön”*. Boende i området rapporterar därtill spridd förekomst av **fladdermöss** i hela planområdet och dess närhet.

- **Samtliga vilda fåglar** är skyddade enligt **4 § artskyddsförordningen** samt artikel 5 i **fågeldirektivet 2009/147/EG**. Storlom är dessutom upptagen i bilaga 1 till **fågeldirektivet**, vilket utlöser särskilda skyddsåtgärder enligt artikel 4. Eftersom området enligt **LIS-tillägget** tidigare har utgjort häckningsmiljö för bilaga 1-arter behöver en uppdaterad fågelinventering genomföras för att klarlägga aktuell förekomst och påverkan av planens genomförande.
- **Samtliga svenska grod- och kräldjur** är fridlysta enligt **6 § artskyddsförordningen**: förbud mot att döda, skada, fånga eller samla in exemplar, samt mot att ta bort eller skada ägg, rom, larver eller bon. För arter i bilaga 1 till artskyddsförordningen gäller dessutom det skarpare skyddet enligt **4 a § första stycket 4 artskyddsförordningen** (motsvarande den tidigare 4 § första stycket 4 som återopades i **MÖD 2017:49**) – förbud mot att skada eller förstöra deras fortplantnings- eller viloplatser.
- **Samtliga svenska fladdermusarter** är upptagna i bilaga 1 till artskyddsförordningen och omfattas av det strikta skyddet enligt **4 a § artskyddsförordningen**. Skyddet motsvarar bilaga IV till Art- och **habitatdirektivet 92/43/EEG** och innebär bl.a. förbud mot att avsiktligt fånga eller döda djur, att avsiktligt störa dem under parnings-, uppfödnings-, övervintrings- och flyttperioder, samt mot att *skada eller förstöra deras fortplantnings- eller viloplatser*. Planområdets karaktär – ungskog med äldre träd, skogsbryn, närhet till Brearetjärnen och våtmarker – utgör typisk fladdermushabitat för både jakt och vila. Förekomst av fladdermöss kan inte uteslutas med naturvärdesinventeringen från september 2025, eftersom en ändamålsenlig fladdermusinventering kräver kvälls- eller nattinventering med ultraljudsdetektor under aktiv säsong (i regel juni–augusti).
- **Säsongsriktig artinventering saknas**. Naturvärdesinventeringen från september 2025 är genomförd vid en tidpunkt som inte är ändamålsenlig för att utesluta förekomst av bilaga 1-arter bland groddjur eller fladdermöss. Att förekomst av sådana arter inte har kunnat uteslutas genom sä-

songsriktiga inventeringar är en självständig brist i underlaget. Kompletterande inventeringar bör därför genomföras – för groddjur under vårens lekperiod och för fladdermöss under aktiv säsong med ultraljudsdetektor – innan planen förs vidare.

- Länsstyrelsen i Västra Götaland har i sitt [granskningsyttrande över FÖP Mark Nordväst](#) (2023-01-31, sid. 14–15) understrukt att *“Artskyddsförordningen innehåller också rena förbud som behöver beaktas vid planläggning och bygglovsgivning. Dispenser från artskyddsförordningen ges mycket restriktivt. Bästa sättet att undvika förgävesplanering är att i tidigt skede inventera/identifiera om skyddade arter finns som kan påverkas.”*
- **MÖD-praxis för artskydd och planläggning – direkt parallell.** I **MÖD 2017:49 (mål P 11166-16, dom 2017-12-01)** – Vadstena slottspark – upphävde Mark- och miljööverdomstolen en detaljplan på två självständiga grunder. Den för oss centrala är att den miljökonsekvensbeskrivning som låg till grund för antagandet inte uppfyllde kraven i [6 kap. 12 § miljöbalken](#) (numera [6 kap. 11 § MB](#)) eftersom planens påverkan på fladdermöss inte var analyserad. I Ubbhult-planen saknas både fladdermusinventering och MKB; samma utredningsbrist föreligger alltså i en jämförbar situation, vilket är ett tungt argument för att planen inte kan antas i nuvarande form. Se vidare punkt 3 om MKB nedan. I **MÖD 2014:4 (mål P 2823-13)** upphävde domstolen en detaljplan när det fanns *“beaktansvärd risk för att... [en fridlyst arts] livsmiljö kan komma att skadas eller förstöras”* och MKB sänkades. Domen rörde en bilaga IV-art (grönfläckig padda) och principen är överförbar – särskilt på fladdermöss, vilka tillhör samma bilaga IV-kategori ([4 a § artskyddsförordningen](#)).
- **Kompensationsåtgärden är inte säkerställd i planhandlingarna.** Av [planbeskrivningen](#) framgår att groddjurskompensation “kan tillskapas inom eller i anslutning till” planområdet (s. 22) respektive “kan anläggas inom eller utanför planområdet” (s. 22), och att “planläggning för detta anses inte nödvändigt”. Detta är otillräckligt. Skyddsåtgärder för fridlysta arter måste säkerställas *i planen*, inte hänvisas till efterföljande prövning eller frivilliga insatser.

Vi yrkar att naturvärdesinventeringen kompletteras med en separat artskyddsutredning omfattande **säsongssriktig inventering av groddjur (vår), häckande fåglar samt fladdermöss (specialinventering med ultraljudsdetektor under aktiv säsong)**, samt att skyddsåtgärder för konstaterade eller potentiellt förekommande arter **regleras med bindande planbestämmelse**. Frågan om eventuellt dispensbehov enligt 14 och 15 §§ artskyddsförordningen bör klarläggas innan planen antas.

3. Bristfällig undersökning av betydande miljöpåverkan – 6 kap. 5–8 §§ miljöbalken

Denna punkt bygger på och är processuellt nära kopplad till de artskydds-, strandskydds- och MKN-brister som anförs i punkt 1, 2 och 4.

Enligt 6 kap. 5–8 §§ miljöbalken samt miljöbedömningsförordningen (2017:966) ska kommunen göra en undersökning av om planens genomförande kan antas medföra betydande miljöpåverkan, och om så är fallet ska en strategisk miljöbedömning genomföras enligt 6 kap. 9–13 §§ miljöbalken med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning. Kommunens undersökningskyldighet följer även av [5 kap. 11 a §](#) och [4 kap. 34 § PBL](#).

I [planbeskrivningen](#) § 6 anger kommunen att betydande miljöpåverkan inte bedöms föreligga. Vi anser att denna bedömning är otillräckligt motiverad mot bakgrund av:

- Strandskyddsupphävande på 3,2 hektar vid två sjöar (se punkt 1).
- LIS-tillämpning för ca 30 bostäder i ett område som översiktsplanen själv konstaterar saknar service och kollektivtrafik (se punkt 1).
- Förekomst av rapporterade fladdermöss (bilaga IV Art- och [habitatdirektivet](#)), dokumenterad brunroda och historisk häckning av storlom (se punkt 2).
- Av Länsstyrelsen redan flaggade brister i kommunens hantering av skyfall, ras/skred och artskydd i **FÖP Mark Nordväst** (se även punkt 5–6 och 7 nedan).
- Påverkan på Stora Öresjön, för vilken **planbeskrivningen** själv (§ 6.4.1, s. 13) konstaterar att *“God ekologisk status 2033... är kvalitetskraven. Stora Öresjön uppnår inte dessa krav”* (se vidare punkt 4).
- Kumulativa effekter med beviljade enskilda bygglov i området.

Som anføres i punkt 2 upphävde MÖD i 2017:49 (Vadstena) en detaljplan just på grunden av otillräcklig MKB-analys av fladdermöss. Vi anser att motsvarande beaktansvärd risk föreligger här, åtminstone vad gäller fladdermöss (**4 a § artskyddsförordningen**, bilaga IV [habitatdirektivet](#)), eftersom inventering helt saknas.

Vi yrkar att kommunen genomför en ny, fullständig undersökning enligt **6 kap. 6 § miljöbalken** med samråd, fattar ett motiverat beslut enligt **6 kap. 7 § miljöbalken**, samt – om betydande miljöpåverkan kan antas – upprättar strategisk miljöbedömning och MKB enligt 6 kap. 9–13 §§ miljöbalken innan planen förs vidare.

4. Miljökvalitetsnormer för vatten – 5 kap. 4 § MB, 2 kap. 10 § PBL och ramdirektivet för vatten

Planbeskrivningen § 6.4.1 (s. 13) anger att områdets recipient är Stora Öresjön och att kvalitetskravet är *“God ekologisk status 2033”*, samt att *“Stora Öresjön uppnår inte dessa krav”*. **LIS-tillägget** (sid. 19) anger uttryckligen att *“Vid exploatering ska särskild hänsyn tas så att Stora Öresjöns status inte påverkas negativt av förslaget”*. Ca 30 nya bostäder med tillhörande hårdgjorda ytor, dagvattenavrinning, vägtrafik och eventuell privat anläggning i strandnära läge utgör reell risk för ytterligare negativ påverkan på vattenförekomstens status.

Enligt **5 kap. 4 § miljöbalken** får en myndighet eller kommun inte tillåta en verksamhet eller åtgärd som ger upphov till en sådan ändring av vattenmiljön att miljökvalitetsnormer (MKN) för vatten inte kan följas, om inte de särskilda förutsättningar som anges i bestämmelsen är uppfyllda. Enligt **2 kap. 10 § PBL** ska MKN följas vid planläggning. Försämringsförbudet och kravet att inte äventyra uppnåendet av god status följer även av Europaparlamentets och rådets direktiv **2000/60/EG (ramdirektivet för vatten)**, tolkat av EU-domstolen i mål **C-461/13 (Weser-domen, dom 2015-07-01)**. Domen klargör att försämringsförbudet är bindande i enskilda projekt- och tillståndsprövningar; vid planläggning får detta genomslag genom miljöbalkens och PBL:s krav på efterlevnad av MKN. Av **Weser-domen** följer vidare att försämringsförbudet ska prövas *per kvalitetsfaktor* – varje ytterligare belastning (näring, dagvatten, hårdgjorda ytor) kan utgöra en självständig försämring även om huvudorsaken till nuvarande status ligger någon annanstans.

Planbeskrivningen redovisar inte konkret hur planen säkerställer att MKN för vatten kan följas eller att försämringsförbudet inte överträds. Detta är en självständig brist. Vi yrkar att en vattenförekomstanalys

upprättas, att dagvattenhanteringen (se vidare punkt 5) och strandexploateringen provas mot 5 kap. 4 § MB och 2 kap. 10 § PBL, samt att nödvändiga skyddsåtgärder regleras med bindande planbestämmelse innan planen antas.

B. Hälsa, säkerhet och risker (punkt 5–7)

5. Dagvatten- och skyfallshantering inte säkerställd – 2 kap. 5 § första stycket 1, 2 och 5 PBL

Planbeskrivningen erkänner (s. 20) att *”flera trummor utgör möjliga ’flaskhalsar’ ”* och att *”vid ett skyfall kan man inte räkna med”* snabb bortledning. Detaljerade beräkningar har hänvisats till efterföljande bygglovs- och avstyckningsprövning.

Länsstyrelsen har redan i sitt [granskningsyttrande över FÖP Mark Nordväst](#) (2023-01-31, sid. 7) kritiserat avsaknaden av skyfallsstrategi i den fördjupade översiktsplanen: *”Kommunen presenterar inte en tydlig strategi för att hantera skyfall... Länsstyrelsen rekommenderar att kommunen tar fram en översiktlig översvämningskartering.”* Samma brist återkommer nu i detaljplanen.

Det är kommunens ansvar enligt 2 kap. 5 § första stycket 1, 2 och 5 PBL att tillse att marken är lämplig för det avsedda ändamålet med hänsyn till hälsa och säkerhet samt risken för olyckor, översvämning, erosion och konsekvenser av klimatförändringar. Frågan får inte skjutas till bygglov. I [MÖD 2013:20 \(mål P 2699-12, Burlöv\)](#) upphävde Mark- och miljööverdomstolen en detaljplan på just den grunden, med motiveringen att *”kommunen [inte hade] klargjort i detaljplanen att det finns förutsättningar att hantera dagvattnet”* och att *”vare sig ÄPBL eller PBL ger möjlighet att i samband med bygglov tvinga fram den lösning på dagvattenhanteringen som planbestämmelsen anger”*. Motsvarande brist föreligger i den nu aktuella detaljplanen.

Dagvattenfrågan har också direkt bäring på MKN för vatten – se vidare punkt 4.

Vi yrkar att bindande planbestämmelser om dagvattenfördröjning per kvadratmeter hårdgjord yta, skyfallsskydd för nedströms bebyggelse samt skyfallskartering som utgår från minst ett 100-årsregn med klimatfaktor (jfr Länsstyrelsens rekommendation) införs i [plankartan](#) innan granskning.

6. Ras- och skredrisk samt geoteknik – 2 kap. 5 § första stycket 1 PBL

Länsstyrelsen har i sitt [granskningsyttrande över FÖP Mark Nordväst](#) (2023-01-31, sid. 8) understrukt att *”Ras- eller skred måste alltid bedömas i detaljplaner och bygglovsprövningar”*, och hänvisar till SGI:s råd om förtydligande av stabilitetsproblematik. Vi yrkar att [planbeskrivningen](#) kompletteras med uttrycklig redovisning av hur ras- och skredrisken hanterats i detaljplanens utformning, och att SGI bereds tillfälle att yttra sig.

7. Otillräcklig trafikutredning – 2 kap. 5 § första stycket 1 och 3 samt 2 kap. 6 § första stycket 2 och 6 PBL

Jägmästarvägen är skyltad 70 km/h, saknar vägren, gång- och cykelväg samt belysning. Den är skolväg där barn cyklar och skolbussen kör.

LIS-tillägget (sid. 19) anger redan i sin grundbeskrivning av LIS 06 Sjödal att *“Biltrafiken kan förväntas öka, då bussturtätheten är låg vid väg 1614”*, och att *“Pendelparkeringen vid Källarbacken (sju kilometer från området), där turtätheten är hög, bör ses över för att underlätta för användande av kollektivtrafik.”* Planen har inte adresserat detta.

Trafikutredningen 2025-02-14 bedömer att ca 30 nya bostäder inte medför betydande påverkan. Bedömningen är otillräckligt underbyggd:

- Uppdaterade trafikmätningar saknas.
- Beräkningen av ÅDT inkluderar inte etablerings- och byggtrafik under en upp till tioårig genomförandetid eller tillkommande nyttotrafik (post, paket, sophämtning, varuleveranser, hemtjänst).
- Ingen gång- och cykelväg planeras inom eller anslutande till området, trots **LIS-tilläggets** uttryckliga rekommendation om att GC-väg ska anordnas mellan bebyggelse och strandområde (LIS sid. 19).
- Kollektivtrafik saknas, och planen löser inte heller den frågan trots att förbättrad kollektivtrafik åberopas som verkan av LIS-skälet (se även punkt 1).
- Pendelparkeringen vid Källarbacken är inte behandlad.
- **Barnperspektivet** – jfr Förenta Nationernas konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen), inkorporerad genom lag (2018:1197), särskilt artikel 3.1 – är otillräckligt belyst.

Vi yrkar att trafikutredningen kompletteras med dagsfärska mätningar, prognos vid full utbyggnad inkl. byggtrafik, säkerhetsanalys för oskyddade trafikanter, samt konkreta trafiksäkerhetshöjande åtgärder (sänkt hastighet, GC-bana, belysning) som bindande planbestämmelser.

C. Karaktär, anpassning och allmänt intresse (punkt 8–9)

8. Bristande anpassning till områdets karaktär – 2 kap. 6 § första stycket 1 PBL

Enligt 2 kap. 6 § första stycket 1 PBL ska bebyggelse utformas och placeras på den avsedda marken på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till *stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen* samt intresset av en god helhetsverkan.

LIS-tillägget till översiktsplanen (sid. 20) anger uttryckligen att LIS 06B SJÖDAL *“bör utformas småskaligt och smälta in i omgivande natur och bebyggelse”*. Småskaligheten är ett **självständigt krav** som gäller utöver, inte i stället för, antalsintervallet 30–50 bostäder. Detaljplanen tillåter radhus, kedjehus och parhus i upp till två våningar med en bebyggelsetäthet som svårligen kan kallas småskalig i den mening **LIS-tillägget** avser (*“smälta in i omgivande natur”*). Planen avviker därmed från översiktsplanens egna riktlinjer även om antalet bostäder ligger inom det angivna intervallet.

Vi yrkar att bebyggelsen utformas så att LIS 06B SJÖDAL:s uttryckliga krav på småskalighet uppfylls – att radhus, kedjehus och parhus utgår till förmån för friliggande enbostadshus, att högsta tillåtna byggnadshöjd och exploateringsgrad begränsas, och att tomtstorlekar och placering anpassas till omgivande natur och bebyggelse.

9. Den allmänna badplatsens funktion och officialservitut 15-SÄT-914

Badplatsen, som ursprungligen tillkom genom förrättning 1962 (akt 15-SÄT-914), är en gemensam tillgång av stor betydelse. Långsiktig tillgänglighet förutsätter:

- Att passagevägen säkras genom planbestämmelse oavsett hur kvartersmark fördelas efter avstyckning.
- Att avsedd plats för vinterförvaring av bryggan finns med på **plankartan**.
- Att officialservitutet enligt akt 15-SÄT-914 m.fl. uttryckligen redovisas (se även punkt 11) och inte påverkas negativt. Om kommunen avser att reglera servitut genom planen ska detta ske uttryckligen enligt **4 kap. 18 § PBL** och med konsekvensanalys enligt **4 kap. 33 § PBL**; i annat fall ska servitutsfrågor avgöras genom lantmäteriförrättning enligt fastighetsbildningslagen 7 kap. 4–5 §§.

D. Fastighetsrättsliga och formella frågor (punkt 10–12)

10. Konsekvenser för Lygnersvider ga:1 och den förvaltande samfällighetsföreningen

Jägmästarvägen förvaltas av en lokal samfällighetsförening genom gemensamhetsanläggningen Lygnersvider ga:1. Anslutning av ca 30 nya fastigheter ändrar andelstal och kostnadsfördelning för samtliga nuvarande delägare väsentligt. Anslutning prövas av Lantmäteriet enligt anläggningslagen 42 a och 43 §§.

De skyddsregler för deltagande fastigheter som följer av 5 och 6 §§ AL kan enligt 6 a § AL undantas om detaljplanen innehåller en bestämmelse om gemensamhetsanläggning och Lantmäteriets beslut fattas under planens genomförandetid. Eftersom dessa skyddsregler då kan falla bort måste konsekvenserna för befintliga delägare i Lygnersvider ga:1 redovisas redan i planhandlingarna.

Vi begär:

- Att samfällighetsföreningen för Lygnersvider ga:1 kallas som sakägare och bereds tillfälle att yttra sig.
- Att Marks kommun inhämtar ett uttryckligt yttrande från Lantmäterimyndigheten över planförslaget enligt **5 kap. 11 § PBL**, och beaktar Lantmäteriets särskilda granskningsroll enligt **5 kap. 15 § PBL**. Att Lantmäteriet i januari 2026 kontrollerat fastighetsgränser (s. 35) är inte samråd över planförslaget i lagens mening.
- Att **planbeskrivningen** omformuleras så att den korrekt återger att frågan om servitutens fortsatta giltighet och om GA-anslutning prövas av Lantmäteriet, inte i planprocessen.

11. Bristande **planbeskrivning** och rättighetsredovisning – **4 kap. 33 § PBL**

Enligt **4 kap. 33 § första stycket 3 och tredje stycket PBL** ska **planbeskrivningen** redovisa hur planen är avsedd att genomföras, samt de fastighetsrättsliga åtgärder som behövs och konsekvenserna av dem. Rättighetstabellen i § 7.2.3 (s. 35–36) är väsentligt ofullständig. Följande officialservitut som belastar Ubbhult 2:2 efter förrättning 1463-1017 (registrerad 2008-08-07) är inte redovisade:

- 1463-1017.G (vägrätt, förmån Ubbhult 2:11)

- 15-SÄT-914.A (vägrätt, förmån Ubbhult 2:8 och 2:9)
- 15-SÄT-914.B (bad- och båtplats, förmån Ubbhult 2:9, belastar 2:2 och 2:11) – jfr punkt 9
- 15-SÄT-603.C (vägrätt, förmån Ubbhult 2:4)
- 15-SÄT-746.D (vägrätt, förmån Ubbhult 2:10)

Bristen utgör en väsentlig brist i planunderlaget enligt 4 kap. 33 § PBL och kan utgöra grund för upphävande av antagandebeslut. Denna brist är processuellt nära kopplad till **planbeskrivningens** otillräckliga redovisning av konsekvenser för badplatsen (punkt 9) och Lygnersvider ga:1 (punkt 10).

12. Formella brister i samrådsförfarandet

- **Fastighetsbeteckningsfel.** Kommunens egen projektsida rubriksätter detaljplanen som "HÅKANKILA 1:19" (verifierat och skärmdumpat 2026-05-18), medan brödtext, **planbeskrivning** och **plankarta** avser "Håkankila 1:8". Detta skapar osäkerhet om vilka sakägare som har underrättats.
- **Oklarhet om planhandlingarnas slutgiltiga form.** Planbeskrivningen anger "Plankarta 2026-02-16", medan den publicerade **plankarta** är daterad 2026-04-29. I **MÖD 2022:5 (mål P 7791-21)** upphävde Mark- och miljööverdomstolen en detaljplan eftersom det inte med tillräcklig tydlighet kunde utläsas vilken **plankarta** som faktiskt antagits. Principen om planhandlingars entydiga identifierbarhet är överförbar redan på samrådsskedet. Vi begär klargörande av vilken version som är gällande samrådshandling, och att eventuell ersättningsversion förses med tydlig revisionsangivelse.
- **Fastighetsförteckningen** (SWECO 2026-02-27) är inte publik (vilket är förenligt med PBL). Vi begär enligt 5 kap. 9 § PBL utdrag för kontroll av att samtliga sakägare och rättighetshavare till de under punkt 11 angivna servituten är medtagna.
- **Felaktigt val av planförfarande.** Kommunen hanterar planen med standardförfarande. Enligt 5 kap. 7 § första stycket PBL får standardförfarande endast tillämpas om planförslaget bl.a. (p. 2) inte är av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt av stor betydelse, och (p. 3) inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Med hänsyn till strandskyddsupphävandet (punkt 1), artskyddsfrågorna (punkt 2), MKB-frågan (punkt 3), MKN för vatten (punkt 4), de fastighetsrättsliga konsekvenserna för Lygnersvider ga:1 (punkt 10) samt de skyfalls- och översvämningrisker som Länsstyrelsen redan flaggat i FÖP-skedet (punkt 5), gör vi gällande att förutsättningarna i 5 kap. 7 § första stycket 2 och 3 PBL inte är uppfyllda. Förfarandet borde därmed varit utökat. Vid utökat förfarande gäller skarpare krav på kungörelse, granskningstid och inhämtande av yttranden.
- **Sakägarinformation.** Vi begär att samrådsmöte hålls fysiskt med kommunens handläggare och ex-plotör närvarande, alternativt att samrådstiden förlängs så att de oklarheter som denna skrivelse pekar ut kan ventileras innan granskning.

Sammanfattning

Detaljplaneförslaget i nuvarande form är behäftat med både materiella och formella brister. Vi sammanfattar dessa i samma fyra tematiska kluster som ovan. För prioritetsordning bland huvudgrunderna hänvisas till översikten i början av yttrandet.

Materiella miljörättsliga grunder

- Otillräckligt motiverat strandskyddsupphävande (4 kap. 17 § PBL och 7 kap. 18 e, 18 g, 18 i §§ MB, motsvarande äldre 18 c, 18 d, 18 f §§) – punkt 1.
- Bristande artskyddsutredning för fladdermöss, fåglar och groddjur (4 a och 6 §§ artskyddsförordningen, bilaga IV till Art- och [habitatdirektivet](#), [fågeldirektivet](#) bilaga 1) – punkt 2.
- Bristfällig undersökning av betydande miljöpåverkan (6 kap. 5–8 §§ MB) – punkt 3.
- Bristande beaktande av miljökvalitetsnormer för vatten (5 kap. 4 § MB, 2 kap. 10 § PBL, ramdirektivet [2000/60/EG](#)) – punkt 4.

Hälsa, säkerhet och risker

- Ej säkerställd dagvatten-/skyfallshantering (2 kap. 5 § p. 1, 2 och 5 PBL) – punkt 5.
- Ej säkerställd hantering av ras- och skredrisk (2 kap. 5 § p. 1 PBL) – punkt 6.
- Otillräcklig trafikutredning (2 kap. 5 § p. 1 och 3 samt 2 kap. 6 § p. 2 och 6 PBL) – punkt 7.

Karaktär, anpassning och allmänt intresse

- Bristande anpassning till områdets karaktär och avvikelse från [LIS-tilläggets](#) krav på småskalighet (2 kap. 6 § PBL) – punkt 8.
- Otydlig hantering av badplats och officialservitut 15-SÄT-914 – punkt 9.

Fastighetsrättsliga och formella frågor

- Otydlig hantering av Lygnersvider ga:1 och föregripande av Lantmäteriets prövning – punkt 10.
- Ofullständig [planbeskrivning](#) (4 kap. 33 § PBL) – punkt 11.
- Formella brister i samrådsförfarandet, inkl. felaktigt val av planförfarande (5 kap. 7 § PBL) – punkt 12.

Flera av dessa brister har Länsstyrelsen redan kritiserat i sitt [granskningsyttrande över FÖP Mark Nordväst](#) (2023-01-31). De kvarstår nu i detaljplanen.

Förslaget bör därför inte antas i dess nuvarande form utan omarbetas väsentligt och föras till nytt samråd enligt yrkanden ovan.

Vi förbehåller oss rätten att överklaga ett kommande antagandebeslut enligt 13 kap. 11 § PBL och begär att samtliga undertecknande underrättas inför granskningsskedet enligt 5 kap. 20 § PBL och vid antagandebeslut enligt 5 kap. 30 § PBL.

Med vänlig hälsning,

[Undertecknande fastighetsägare]

[Kontaktperson på begäran]

[Kontaktuppgifter på begäran]

Bilagor:

Bilaga 1 – Förteckning över undertecknande fastighetsägare med fastighetsbeteckningar (samtliga räknas som enskilda sakägare enligt 5 kap. 11 § PBL).

Bilaga 2 – Hänvisning till officialservitut 15-SÄT-914 och förrättning 1463-1017 (kan tillhandahållas vid begäran).

Bilaga 3 – Skärmdump av kommunens projektsida 2026-05-18 (visande rubriken "HÅKANKILA 1:19").

Bilaga 4 – **Länsstyrelsens granskningsyttrande över FÖP Mark Nordväst**, 2023-01-31, dnr 401-50227-2022 (åberopas i flera avsnitt ovan).